

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1628/2531

นาง วรรณะ วี แก้ว
นาย ดวน ชูเกื้อ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 693

ป.รษฎากร มาตรา 118

การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันนำสัญญาค้าประกันมาสืบประกอบในการฟ้องไล่
เบี้ยจำเลยซึ่งเป็นผู้กู้ มิใช่เป็นการนำสืบบังคับตามสัญญาค้าประกันโดยตรง แม้
สัญญาค้าประกันจะมีได้ปิดอาการแสดงมภ์ก็รับฟังได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้เงินนางบัวผันโดยมีโจทก์เป็นผู้ค้าประกัน หันถึงกำหนด
จำเลยไม่ชำระหนี้ โจทก์ได้ชำระหนี้แทนไปเป็นเงิน 7,312.50 บาท ขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยค้า
ประกันจำเลย และจำเลยได้ชำระหนี้เงินกู้ให้นางบัวผันแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้น
พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 7,270 บาทพร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องพิจารณาเพียงว่า ศาลจะ
รับฟังสัญญาค้าประกัน เอกสารหมาย จ.1 ที่ปิดอาการแสดงมภ์ 1 บาท ไม่ครบถ้วนตาม
ประมวลรษฎากรเป็นพยานหลักฐานในคดี เพื่อให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องได้

หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องไล่เบี้ยจำเลยโดยอาศัยอำนาจตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 693 โจทก์นำสืบพยานบุคคลฟังได้แล้วว่า โจทก์เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ที่จำเลยกู้จากนางบัวผัน จันทรขจรการนำสืบสัญญาค้า ประกันตามเอกสารหมายเลข จ.1 มิใช่เป็นการนำสืบให้บังคับตามสัญญาดังกล่าวโดยตรง เพียงแต่นำสืบเอกสารหมายเลข จ.1 ประกอบพยานอื่นว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิไล่เบี้ยตาม สัญญาค้าประกันเท่านั้น ดังนั้น สัญญาค้าประกันเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่จำเป็นต้องปิดการ แสตามป์ตามประมวลรัษฎากรก็รับฟังประกอบคดีได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ